

Nr. 191 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsminister des Innern und der Finanzen, den Stellvertreter des Führers und den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 27. August 1938

R 43 II/598, Bl. 7–8 Schnellbrief, Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

[Motivierung der Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz: Ausscheiden der Juden aus der Rechtsanwaltschaft]

Eilt sehr!

[...]¹

Zum Inhalt der Verordnung darf ich folgendes bemerken:

Die Verordnung führt eine abschließende Bereinigung der Judenfrage in der Rechtsanwaltschaft herbei.

Die Gesetzgebung des Jahres 1933 hatte im Altreich nur einen Teil der jüdischen Rechtsanwälte aus der Anwaltschaft entfernt. Jüdische Frontkämpfer sowie jüdische Anwälte, die seit dem 1. August 1914 zugelassen waren (Altanwälte), waren zunächst in der Anwaltschaft verblieben². Sie scheiden nunmehr nach den Bestimmungen der Verordnung bis zum 30. September d. J.³ aus der Anwaltschaft aus, so daß nach diesem Zeitpunkt nur noch nichtjüdische Anwälte und die durch die Gesetzgebung des Jahres 1933 im Beruf belassenen jüdischen Mischlinge als Rechtsanwälte zugelassen sind.

Zur rechtlichen Beratung und Vertretung von Juden werden, soweit ein Bedürfnis besteht, „jüdische Konsulenten“ bestellt, denen im wesentlichen die gleichen Befugnisse wie Rechtsanwälten zustehen. Sie sollen aus den ehemals jüdischen Anwälten, unter besonderer Bevorzugung der Frontkämpfer, ausgewählt werden⁴.

Soweit ausscheidende Frontkämpfer nicht als Konsulenten zugelassen werden, können sie widerufliche Unterhaltszuschüsse erhalten. Die Mittel hierzu sollen von den jüdischen Konsulenten in der Weise aufgebracht werden, daß sie einen Teil ihrer Gebühreneinnahmen an eine Ausgleichsstelle

¹ Mit Reinschrift der VO zur Mitzeichnung im Umlauf an RIM, RFM und StdF übersandt, von wo sie dem RMRk zur Herbeiführung der Unterschrift Hitlers zugehen sollte. Reinkonzept in: R 3001/20253, Bl. 399f. Der StdF übermittelte der Rkei am 15. 9. 1938 lediglich das hier abgedruckte Begleitschreiben, vergaß aber die ausfertigungsreife VO beizufügen; R 43 II/598, Bl. 6. Lammers, der sich mit seinem Arbeitsstab im Dienstgebäude der Rkei in Berchtesgaden aufhielt, setzte am 19. 9. den RJuM von diesem Sachverhalt in Kenntnis, der daraufhin am 23. 9. eine Zweitausfertigung der VO nachreichte, in welcher die durch Zeitablauf überholten Stichtage (u. Anm. 3, 7) offengelassen waren. Dieses Schreiben lief in der Rkei am 25. 9. ein, nachdem mittlerweile am 20. 9. vom StdF auch die Erstaufertigung eingetroffen war; s. ebd. Bl. 9–15, 31–36 (APK I 1, Reg. Nr. 12045); R 3001/20253, Bl. 468. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 178 f., KRACH, Jüdische Rechtsanwälte, S. 391 f. – Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 74 und 83.

² S. Dok. Nr. 74 Anm. 3.

³ In der endgült. Fassung dann korrigiert in: 30. November 1938.

⁴ Den Begriff des „Frontkämpfers“ definierte § 6 der 5. ReichsbürgerVO wie folgt: „(1) Frontkämpfer im Sinne dieser Verordnung ist, wer im Weltkrieg (in der Zeit vom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1918) auf Seiten des Deutschen Reichs oder seiner Verbündeten bei der fechtenden Truppe an einer Schlacht, einem Gefecht, einem Stellungskampf oder einer Belagerung teilgenommen hat. Es genügt nicht, wenn sich jemand, ohne vor den Feind gekommen zu sein, während des Krieges aus dienstlichem Anlaß im Kriegsgebiet aufgehalten hat.

(2) Der Teilnahme an den Kämpfen des Weltkriegs steht die Teilnahme an den Kämpfen gleich, die nach ihm im Baltikum, ferner gegen die Feinde der nationalen Erhebung und zur Erhaltung deutschen Bodens geführt worden sind.“

abführen⁵. Nach Maßgabe der eingehenden Beträge können auch andere aus der Rechtsanwaltschaft ausgeschiedene Juden, soweit sie würdig und bedürftig sind, unterstützt werden (zu vergl. § 5 der Verordnung).

Die Verordnung gilt auch für die jüdischen Rechtsanwälte im Lande Österreich. Dort besteht zur Zeit nur eine vorläufige Regelung dahin, daß Juden die Ausübung des Berufs in gewissem Umfange einstweilen untersagt ist⁶. Es ist notwendig, auch dort die jüdischen Rechtsanwälte alsbald vollständig aus der Anwaltschaft zu entfernen. Dies bereitet außerhalb des Anwaltskammerbezirks Wien keine Schwierigkeiten; nur erscheint es zweckmäßig, die Frist zur Durchführung bis zum 31. Dezember d. J.⁷ zu erstrecken. Im Wiener Bezirk liegen die Verhältnisse dagegen wesentlich anders. Der zahlenmäßige Anteil des Judentums in der Anwaltschaft (etwa 1600 von rd. 2100) ist so groß, daß es ratsam erscheint, wenigstens bei einem Teil der jüdischen Anwälte für eine Übergangszeit ein Verbleiben in der Anwaltschaft auch über den 31. Dezember 1938 hinaus vorsorglich zu ermöglichen. Nach Lage der Verhältnisse kommen hierfür in erster Linie Anwälte in Frage, die Frontkämpfer sind – allerdings mit der nach den österreichischen Verhältnissen selbstverständlichen Ausnahme für Ostjuden. § 1 Nr. 2 Abs. 2 der Verordnung⁸ sieht daher für den Wiener Bezirk eine besondere Übergangsregelung vor, die der Justizverwaltung bei der Rücknahme der Zulassung die erforderliche größere Bewegungsfreiheit gibt.

Für das Land Österreich sind außerdem Bestimmungen über das Ausscheiden der *jüdischen Mischlinge* erforderlich. Da es sich hierbei lediglich um eine Angleichung an den im Altreich bestehenden Rechtszustand handelt, ist eine besondere, auf das Land Österreich beschränkte Verordnung vorgesehen, die gleichzeitig mit der Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz veröffentlicht werden soll. Ich gestatte mir, eine Abschrift der Verordnung mit der Bitte um Kenntnisnahme beizufügen⁹. Sie sieht vor, daß jüdische Mischlinge bis zum 31. Dezember 1938 in der Liste der Rechtsanwälte gelöscht werden können, nimmt jedoch hiervon Frontkämpfer und Altanwälte sowie solche Anwälte aus, deren Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind (zu vergl. § 1 der Verordnung).

⁵ Vom RJuM vorgeschlagen waren, nach Abzug der Kanzleiunkosten, gestaffelte Abführungen von 5% bei Monatseinnahmen unter 300 RM bis zu 70% bei Einnahmen über 1000 RM; R 3001/20253, Bl. 421–424. Diese Sätze wurden auf einer kommissar. Besprechung im RJuM am 2. 9. 1938 vorläufig akzeptiert, wobei jedoch das RFM einen noch geringeren Eigenbehalt für möglich hielt und konkrete Erfahrungen abzuwarten wünschte. Der RAM bezweifelte, „ob die vorgesehenen Einnahmen den Unterhalt der Kriegsbeschädigten würden sicherstellen können“, und regte eine Reichsgarantie an, welche der RFM-Vertreter aber strikt ablehnte. Das RJuM hoffte die Schwierigkeiten zu beheben, indem es annahm, von den rd. 150 Schwerkriegsbeschädigten jüd. Rechtsanwälten könnten schätzungsweise „an sich wohl alle [als Konsulenten] zugelassen werden“; ebd. Bl. 438–441.

⁶ VO über Angelegenheiten der Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare und Patentanwälte in Österreich vom 31. 5. 1938 (RGBl. I S. 353); s. GRUCHMANN, Justiz, S. 175. Vgl. hierzu den Bericht des Ministers Hueber, Beauftr. des RJuM in Wien, an RM Gürtner vom 14. 7. 1938: „[...] Von den in Österreich ansässigen 3393 Rechtsanwälten erhielten 805, von den 98 Verteidigern in Strafsachen 9 das vorläufige Vertretungsverbot, während von den 365 Notaren 9 vorläufig ihres Amtes enthoben wurden. – Ungefähr 50 weitere Vertretungsverbote gegen Rechtsanwälte werden noch zu erwarten sein, weil in einer größeren Anzahl von Fällen noch die Frontdienstbehauptungen der Betroffenen überprüft werden müssen und ungefähr die angegebene Zahl von Fällen voraussichtlich zu negativen Resultaten führen dürfte. Während die Rechtsanwaltschaft und das Notariat im Lande Österreich mit Ausnahme von Wien durch diese Maßnahmen soweit entjudet sind, daß das Volksempfinden an der Zahl der verbliebenen Juden vorläufig nicht Anstoß nehmen wird, erfordert die Lage in Wien eine genauere Darstellung. – Im Sprengel des Oberlandesgerichtes Wien waren 2506 Rechtsanwälte ansässig, hievon 479 Arier in Wien selbst und 246 Arier im übrigen Teil des Sprengels. Die Zahl der Rechtsanwälte in Wien betrug dabei 2153, im übrigen Sprengel 353. In Wien wurden bisher 738, im übrigen Sprengel 43 Vertretungsverbote erlassen. Hieraus ist ersichtlich, daß auch bei Erlassung der 50 erwarteten weiteren Vertretungsverbote die Zahl der jüdischen Rechtsanwälte in Wien die der arischen noch immer weit übertreffen wird. Dieser Umstand war bereits Gegenstand berechtigter Vorstellungen seitens der Wiener Rechtsanwaltskammer. – Die Verjudung des Rechtsanwaltsstandes in den übrigen Gebieten des Landes Österreich war demgegenüber verhältnismäßig geringfügig, so wurden in Oberösterreich lediglich 6, in Steiermark 13, in Kärnten 1, in Tirol 2 und in Salzburg 2 vorläufige Vertretungsverbote gegen Rechtsanwälte erlassen.“ R 3001/20253, Bl. 377 f.

⁷ In der endgült. Fassung der VO korrigiert in: 28. Febr. 1939.

⁸ Dieser lautete: „Bei Juden, die in der Liste der Rechtsanwaltskammer in Wien eingetragen sind, kann jedoch, wenn ihre Familie seit mindestens fünfzig Jahren im Lande Österreich ansässig ist, und wenn sie Frontkämpfer sind, von der Löschung vorläufig abgesehen werden. Den Zeitpunkt der Löschung bestimmt in diesem Falle der Reichsminister der Justiz.“

⁹ R 43 II/598, Bl. 13 f. Die 3. VO [des RJuM] über Angelegenheiten der Rechtsanwälte, Rechtsanwaltsanwärter und Verteidiger in Strafsachen in Österreich erging am 27. 8. 1938 und wurde zusammen mit der 5. ReichsbürgerVO verkündet (RGBl. I S. 1406). Bei der Fristsetzung 31. 12. 1938 verblieb es.

Dies entspricht der für die Rechtsanwälte im Altreich getroffenen Regelung, weicht indessen von den Bestimmungen der Verordnung zur Wiederherstellung des österreichischen Berufsbeamtentums ab (zu vergl. Verordnung vom 15. Juni 1938, RGBL. I S. 643¹⁰). Ich gehe davon aus, daß die für Beamte getroffene Regelung nicht ohne weiteres auf die freiberuflichen Rechtsanwälte übertragbar ist, zumal diesen, anders als den Beamten, nach dem Ausscheiden ein Versorgungsanspruch nicht zustehen würde¹¹.

Dr. Gürtner

¹⁰ VO [des RIM] zur Änderung der VO zur Neuordnung des Österreich. Berufsbeamtentums. Darin war die für ehem. jüd. Frontkämpfer ursprünglich vorgesehene Möglichkeit der Belassung im Amt beseitigt, und zwar nach Mitteilung des RIM vom 20. 7. 1938 auf ausdrückl. Anordnung Hitlers; R 3001/20253, Bl. 346.

¹¹ Lammers trug die 5. VO zum ReichsbürgerG Hitler am 27. 9. 1938 vor, der sie unterschrieb, ihre Verkündung aber während der „außenpolit. Hochspannung“ der Sudetenkrise aufgeschoben wissen wollte; R 43 II/598, Bl. 15–24, 38 und Anhang, FV 495*. Die Publikation erfolgte am 14. 10. (RGBL. I S. 1403); WALK, Sonderrecht, Nr. II/547. Abdrucke: KRACH S. 425–428; RETHMEIER, Juden im Zivilrecht, S. 423–427. DNB-Notiz: R 43 II/1535, Bl. 26. Mit zwei Verfügungen vom 13. und 17. 10. 1938 (DJ S. 1665, 1666) regelte der RJuM die Abführung von Konsulentengebühren an die „Ausgleichsstelle“ für Unterhaltszuschüsse und die „Angelegenheiten der jüd. Konsulenten“. Reichsweit war an die Zulassung von 175 Konsulenten gedacht, dies entsprach 10% der bislang noch tätigen jüd. Rechtsanwälte. Das Novemberpogrom stellte aber ihre Einsetzung zunächst ganz in Frage (Verhaftungen, Aktenbeschlagnahme etc.: R 3001/20253, Bl. 81 ff.), auch für die Folge sind definitive Zulassungszahlen nicht bekannt. Am 9. 3. 1939 billigte der RJuM die Limitierung der den Konsulenten für ihren Lebensunterhalt verbleibenden Anwaltsgebühren auf den bisher nur für Großverdiener vorgesehenen Einheitssatz von 30%; R 2/24076, unfol. Zur weiteren Umsetzung der 5. ReichsbürgerVO und der DVO vom 12. 6. 1940 (RGBL. I S. 872; RETHMEIER S. 435), welche die Zurückweisung der Konsulenten als Wahlverteidiger in Strafsachen durch den Richter erlaubte, s. R 3001/21079, Bl. 205–329. Generell zur Durchführung: GRUCHMANN, Justiz, S. 179–189; KRACH S. 392–403; RETHMEIER S. 314–318. – Zum endgült. Berufsverbot für jüd. Patentanwälte vgl. Dok. Nr. 201.

Zitierhinweis

Nr. 191 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsminister des Innern und der Finanzen, den Stellvertreter des Führers und den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 27. August 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d191>